

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8493/2538

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
นาย อรรถ สิทธิ บุรณดิลก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 7,
มาตรา 9

กรณีที่ผู้ต้องหาถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในคราวเดียวกันโดยกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 7 วรรคแรกพนักงานสอบสวนจะต้องส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้อง ภายในกำหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ โดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นการกระทำความผิดใด แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาได้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าวพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้ว แต่กรณีจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอผิดฟ้องตามมาตรา 7 วรรคสอง และวรรคสาม ซึ่งย่อมหมายความว่า จะต้องขอผิดฟ้องในทุกกระทำความผิดด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นให้เลือกผิดฟ้องเฉพาะความผิดกระทางใดกระทางหนึ่งได้แม้จะเกี่ยวพันกัน กระทำความผิดใดที่ไม่ได้ขอผิดฟ้องไว้จึงต้องถือว่าพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 7 วรรคแรกซึ่งจะต้องรับอนุญาตจากอธิบดีกรมอัยการจึงจะมีสิทธิฟ้องคดีความผิดนั้นได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 เวลาใกล้ค่ำก่อนเที่ยง จำเลยได้กระทำความผิดตามกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ 1.1 จำเลยได้บังอาจพาอาวุธปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. เครื่องหมายเลขทะเบียน ก.ท.3518779 จำนวน 1 กระบอก พร้อมด้วยกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 14 นัด ซึ่งเป็นของจำเลยที่ได้รับอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืนได้ตามกฎหมายและมีใบอนุญาตให้พบพาดิตตัวไปในห้องอาหารธนบุรีพลาซ่าแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมที่จัดให้มีการรื่นเริง การมหรสพ 1.2 จำเลยได้บังอาจดูหมิ่นสืบทำรวจตรีวัชรพงษ์ ฐริญาติ และจำสืบทำรวจชาญกิจ อุไรพันธ์เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู ในขณะที่เข้าตรวจค้นและจับกุมจำเลยในข้อหาพาอาวุธปืนไปในที่ชุมนุมที่ได้จัดให้มีการรื่นเริง อันเป็นการกระทำตามหน้าที่โดยพูดว่า "มึงเป็นตำรวจชั้นประทวนหรือนายตำรวจมึงเป็นแค่ชั้นประทวนเหรอ ขนาดนายเวรกูยังให้มากราบดินกูได้" อีกเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ 1.3 จำเลยได้บังอาจต่อสู้ขัดขวางสืบทำรวจตรีวัชรพงษ์ในขณะที่เข้าตรวจค้นจับกุมจำเลยอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจำเลยขัดขืนไม่ยอมให้จับกุม 1.4 จำเลยได้บังอาจใช้กำลังกายประทุษร้ายชกต่อยสืบทำรวจตรีวัชรพงษ์ ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หลายครั้งถูกบริเวณตาซ้าย จมูกจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายถึงบาดเจ็บปรากฏตามรายงานชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้อง และ 1.5 จำเลยได้บังอาจดูหมิ่นสืบทำรวจตรีประดิษฐ์ ไกยสวน และจำสืบทำรวจชาญกิจ อุไรพันธ์เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู ซึ่งกระทำการตามหน้าที่จับกุมจำเลย โดยจำเลยร้องด่าว่า "ไอ้สัตว์ตอณมึงอยู่ต่อหน้าพรรคพวกมึง มึงเก่งนะ ตอนนี้อยู่ในบ้านกูแล้วมึงเก่งอย่างเมื่อกี้นี้ซิไอ้สัตว์มึงถอดเครื่องแบบมาชกกับกูเดี๋ยวนี้อยู่ กูจะยิงมึงในบ้านกูนี้แหละ ให้พวกมึงคอยดูว่า กูยิงตำรวจตายแล้วกูจะติดคุกมัยกูจะยิงให้ตายเหมือนหมา สภาพพวกมึงตอนนี้ไม่ต่างจากหมาตัวหนึ่ง"อันเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง

กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ
วรรคสอง มาตรา 72 ทวิ วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 138, 296,
91

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ประทับฟ้องเฉพาะข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและ
ทำร้ายเจ้าพนักงานตามฟ้องข้อ 1.3 และ 1.4 ส่วนข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ และดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามฟ้อง ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.5 ไม่ปรากฏว่า
มีการผิดฟ้องหรือได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอัยการให้ฟ้องคดีจึงไม่รับ

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ศาลชั้นต้นสั่งประทับฟ้องโจทก์ทุกข้อหา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ว่าเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2537 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง เจ้าพนักงานตำรวจได้จับจำเลยโดยกล่าวหา
ว่ากระทำความผิดอาญาหลายกรรมต่างกันตามฟ้องข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.5 รวม 5 กระทง ต่อ
มาพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอผิดฟ้องเฉพาะกระทงความผิดตามฟ้อง
ข้อ 1.3 และ 1.4 และโจทก์ได้ฟ้องจำเลยภายในกำหนดที่ขอผิดฟ้องไว้ มีปัญหา
วินิจฉัยในชั้นนี้ว่าโจทก์จะฟ้องจำเลยรวมถึงกระทงความผิดตามฟ้องข้อ 1.1, 1.2
และ 1.5ซึ่งพนักงานสอบสวนมิได้ยื่นคำร้องขอผิดฟ้องไว้โดยมิได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ได้หรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพ.ศ. 2497 มาตรา 7 บัญญัติว่า "ใน
การสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ เมื่อมีการจับ
ตัวผู้ต้องหาแล้วให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยสำนวนการ

สอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงให้ทันภายในเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ

ในกรณีเกิดความจำเป็นไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลให้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรก ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณียื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผิดฟ้องต่อไปได้อีกคราวละไม่เกินหกวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามคราว ในการวินิจฉัยคำร้องเช่นว่านี้ถ้ามีการขอให้ขังผู้ต้องหาด้วยหรือผู้ต้องหาแสดงตัวต่อศาล ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นหรืออาจเรียกพยานเบิกความประกอบก็ได้

เมื่อศาลสั่งอนุญาตให้ผิดฟ้องครบสามคราวแล้ว หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผิดฟ้องต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำเป็น ศาลจะอนุญาตตามขอนั้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้แสดงถึงเหตุจำเป็นและนำพยานมาเบิกความประกอบจนเป็นที่พอใจแก่ศาล ถ้ามีการขอให้ขังผู้ต้องหาด้วยหรือผู้ต้องหาแสดงตัวต่อศาล ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ ในกรณีเช่นว่านี้ ศาลมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ผิดฟ้องต่อไปได้คราวละไม่เกินหกวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าสองคราว "และมาตรา 9 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้พนักงานอัยการฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 7 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอัยการ" เห็นว่ากรณีที่ผู้ต้องหาถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในคราวเดียวกันโดยกล่าวหาว่า ได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งบทบัญญัติดังกล่าว พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะต้องส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ บทบัญญัตินี้มีความมุ่งหมายให้การพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลแขวงเป็นไปโดยรวดเร็วโดย

ไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นกระทงความผิดใด แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาได้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าว พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอคัดฟ้องตามความจำเป็นในแต่ละคราว ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสองและวรรคสาม แห่งบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งย่อมหมายความว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีจะต้องขอคัดฟ้องในทุกกระทงความผิดด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นให้เลือกคัดฟ้องเฉพาะความผิดกระทงใดกระทงหนึ่งได้แม้จะเกี่ยวพันด้วย การขอคัดฟ้องในความผิดบางกระทงจึงไม่ครอบคลุมถึงกระทงความผิดอื่น กระทงความผิดใดที่ไม่ได้ขอคัดฟ้องไว้จึงต้องถือว่าพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่งบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งจะต้องรับอนุญาตจากอธิบดีกรมอัยการจึงจะมีสิทธิฟ้องคดีได้ เกี่ยวกับคดีนี้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมิได้ขอคัดฟ้องในกระทงความผิดตามฟ้องข้อ 1.1, 1.2 และ 1.5 ดังกล่าวและมิได้อนุญาตจากอธิบดีกรมอัยการ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยในกระทงความผิดดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ